

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-♠▲♥♣-002

제 목 경상정비 협력업체 운영관리 부적정

관계부서 ♠▲♥♣

조치부서 ♠▲♥♣

내 용

1. 업무개요

♠▲♥♣는 감사대상기간 중 [표 1]과 같이 “중대형 CHP 경상정비 공사(2020.12.02.~2021.12.01. / 5,430백만 원)” 등 2건의 공사를 수주하였고, 해당공사의 효율적 수행을 위해 “♠▲♥♣ 경상정비 보조설비공사(2021.01.01.~12.31. / 933백만 원)” 등 2건의 하도급공사(이하 ‘해당 하도급 공사’라 한다)를 설계 후, 경상정비 하도급계약을 체결하였다.

[표 1] 하도급 공사 시행내역

연도	원도급공사				하도급 공사				
	공사명	공사기간	계약일	계약금액	공사명	공사기간	계약일	계약금액	계약업체
'21년	중대형 CHP 경상정비공사(□□)	'20.12.02.~ '21.12.01.	'20.11.27.	5,430백만 원	♠▲♥♣ 경상정비 보조설비공사	'21.01.01.~ '21.12.31.	'20.12.31.	933백만 원	○○
'22년	중대형 CHP 경상정비공사(□□)	'21.12.02.~ '22.12.01.	'21.11.26.	6,383백만 원	♠▲♥♣ 경상정비 보조설비공사	'22.01.01.~ '22.12.31.	'21.12.30.	999백만 원	□□전기

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

2. 판단기준

하도급공사는 「민법」 제664조(도급의 의의)에 따른 도급¹⁾ 계약으로, 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 상의 파견근로자와는 다르게, 하도급업체 소속 근로자에게 도급인이 직접 지휘·명령할 수 없으며 현장대리인에게 작업지시서 발행을 통해 업무 관련 의사전달을 하여야 한다. 이를 위반 시 「파견근로자보호 등에 관한 법률」 제6조의2(고용의무)에 따라 사업주가 직접 고용해야 할 의

1) 도급 (都給) : 당사자 일방이 상대방에 대해 어떤 일을 완성하기로 약정하고, 상대방이 이에 대한 보수를 지급하는 계약.

무가 발생하고, 건설공사현장에서 이루어지는 업무의 경우는 근로자 파견 대상 업무에서 제외되어 있다. 또한, 하도급업체 소속 근로자에 대한 작업지시는 공사통보서 등을 통하여 현장대리인에 의해 이루어져야 하며, 작업지시서에는 협력업체 직원에 대한 직접 지시 등을 나타낼 수 있는 표현(대상자 이름, 작업배치 세부내용 등) 등은 삼가해야 한다.

따라서, 협력업체 직원의 경우 현장대리인이 상주하지 않는 현장에 대한 공사파견은 시행하지 말아야 하며, 작업지시서 발행 시에도 대상자를 특정하여 업무지시를 해서는 안된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ♠▲♥♠♥는 [표 2]와 같이 “◇◇지사 GT 발전기 긴급 절연보강 공사(2021.01.27.~03.15. / 240,474천 원)” 등 6개 공사를 수행하며 인력 부족 등을 이유로 경상정비 하도급업체 직원에 대해 현장대리인이 상주하지 않는 현장으로 공사파견을 시행 하였고, 이 과정에서 [표 3]과 같이 파견대상을 공사통보서에 지정하여 요청하는 등 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 등의 관련 법령을 위반한 것으로 오인할 수 있게 하도급 공사를 운영하였다.

[표 2] 경상하도급 업체 파견내역

(단위: 원)

연도	공사명	공사기간	파견자	파견비 총액 (파견여비시간외근무비)	업체명
'21년	◇◇지사 GT 발전기 긴급 절연보강 공사	'21.01.27.~ 03.15.	홍○○ 등 4명	666,000	○○
	□□ 열병합발전소 정기점검 보수공사	'21.04.01.~ 07.13.	정○○ 등 2명	9,346,452	
	◇◇ 열병합발전소 정기점검 보수공사	'21.10.12.~11.05.	이○○ 등 4명	3,230,740	
'22년	청주 열병합 발전시설 정기점검 보수공사	'22.03.16.~05.13.	김○○ 등 4명	15,007,030	□□전기
	◇◇ 열병합발전소 정기점검 보수공사	'22.04.25.~07.08.	홍○○	407,000	
	소형 CHP지사 경상정비용역	'21.12.02.~'22.12.01.	김○○ 등 3명	2,020,800	
합 계				30,678,022	

[표 3] 경상하도급 직원 파견요청 공사통보서

공 사 통 보 서														
등록번호 : 제2022 - 기계 - 06호 수 신 : 합동전기 참 조 : 현장소장 공 사 명 : 2022년도 소형 CHP지사 경상정비용역(청주) 제 목 : 기술인력 지원요청 2022년 09월 29일 (목요일) 현장대리인 : 김 석 호 (인)														
1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 우리사업소 2022년 소형지사 경상정비용역의 원활한 업무수행을 위해 귀사직원의 업무지원을 요청하오니 검토하시어 조치하여 주시기 바랍니다. 가. 인력지원요청사항 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">직종</th> <th style="width: 30%;">지원 기간</th> <th style="width: 20%;">기술지원자</th> <th style="width: 20%;">장 소</th> <th style="width: 20%;">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>용접</td> <td>22.10.03~10.08(6일간)</td> <td>2명</td> <td>청주 출장소</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 나. 기술지원기간은 현장상황에 의해 변경될 수 있음. 끝. 홍영호 최정우					직종	지원 기간	기술지원자	장 소	비 고	용접	22.10.03~10.08(6일간)	2명	청주 출장소	
직종	지원 기간	기술지원자	장 소	비 고										
용접	22.10.03~10.08(6일간)	2명	청주 출장소											
기계팀장 : 김 석 호 (인) 공사감독원 : 김 성 열 (인)														
한진KPS주식회사														

관계부서 의견 ♠▲♠♥▲는 경상정비 하도급업체 직원에 대한 공사파견이 관련 법률을 위반 할 소지가 있는 점은 인정하면서도, 해당 하도급공사 계약체결 시 역무범위에 관리사업장(□□, ◇◇, 청주) 내 지원을 명시하는 등 사전에 업체와 협의한 내용임을 주장 하였지만, 인력 파견 시 현장대리인이 해당 현장에 상주하지 않아서 현장대리인을 통한 업무지시가 불가능한 점을 고려하면, 해당 주장은 받아들이기 어렵다. 다만, 관련 문제점을 인지하고 '23년 이후에는 사전에 공사설계를 통해 하도급 업체를 선정하여 변동공사를 수행하는 등의 자체 노력을 통해 경상정비 하도급 업체 직원에 대한 공사파견은

실시하지 않고 있으며, 향후에도 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♠▲♥♥▲장은

- ① 경상정비 협력업체 운영관리를 부적정하게 처리한 담당자들에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
♣○○@◆○ (前 ♠▲♥♥▲)	부장	EWH	▽△◆장	'20.02.03.~'22.03.16.	경상정비 협력업체 운영관리 부적정	주의
♠▲♥♥▲	◆◆ 지점장	VTY	▽△◆장	'22.03.17.~'24.06.30.	경상정비 협력업체 운영관리 부적정	주의
	시니어	XMZ	◆◆지점장	'15.02.04.~'24.06.30.	경상정비 협력업체 운영관리 부적정	주의
●★●□□ (前 ♠▲♥♥▲)	시니어	KCS	계전팀장	'19.03.18.~'23.01.10.	경상정비 협력업체 운영관리 부적정	주의